

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6538/2537

ป.อ. มาตรา 59

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย วรากร เลี้ยง ใจ

โจทก์

จำเลย

มีดพร้าของกลางเป็นมีดสำหรับใช้มือทั้งสองจับเพราะด้ามมีดยาว 14 นิ้ว แต่
เก้าไม้สักที่ถูกจำเลยฟันเป็นรอยถากเนื้อไม้หายไปเล็กน้อยแสดงว่าจำเลยจับ
มีดพร้าของกลางด้วยมือข้างเดียวและฟันไม้แรงนัก อีกทั้งจำเลยทะเลาะกับมารดา
มิได้ทะเลาะกับผู้เสียหายเหตุที่จำเลยฟันผู้เสียหายก็เพราะผู้เสียหายเข้าไปขอมีดจาก
จำเลยจำเลยจึงฟันผู้เสียหายเพื่อระบายความโกรธนอกจากนี้เมื่อจำเลยฟันไม่ถูก
จำเลยก็มีไม้ฟันซ้ำอีก จนญาติพี่น้องเข้าแย่งมีดทำให้มีดหลุดจากมือจำเลย เช่นนั้น
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยฟันผู้เสียหายโดยมีเพียงเจตนาทำร้ายผู้เสียหายเท่านั้น

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 289
และรับของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 289(1) ประกอบมาตรา 80, 52(1) จำคุกตลอดชีวิต รับมีดพร้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 296 จำคุก 2 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาและจำเลยมิได้ฎีกาโต้เถียง ฟังได้ว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุจำเลยใช้มีดพร้าของกลางฟันผู้เสียหายซึ่งเป็น บิดา 1 ที่ มีดพร้าของกลางยาว 2 ฟุต ส่วนที่เป็นคมมีดยาวประมาณ 10 นิ้ว ส่วนที่เป็น ด้ามยาวประมาณ 14 นิ้ว คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยฟันผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่าหรือโดยเจตนาทำร้าย ศาลฎีกาเห็นว่า มีดพร้าของกลางเป็นมีด สำหรับใช้มือทั้งสองจับเพราะด้ามยาว 14 นิ้ว ไม่ปรากฏว่าตอนฟันจำเลยจับมีดพร้า ของกลางด้วยมือทั้งสองแต่เมื่อพิจารณาจากเก้าอี้ไม้สักที่ถูกจำเลยฟันแล้ว ปรากฏว่า เป็นรอยถากเนื้อไม้หายไปเล็กน้อย น่าเชื่อว่าจำเลยจับมีดพร้าของกลางด้วยมือข้าง เดียวและฟันไม่แรงนัก จำเลยทะเลาะกับนางวันดีมารดาจำเลย ไม่ได้ทะเลาะกับผู้เสียหายแต่อย่างใดผู้เสียหายเพียงแต่เข้าไปขอมัดจากจำเลยมิได้เข้าไปเพื่อทำร้าย ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าจำเลยฟันผู้เสียหายเพราะกำลังโกรธเป็นการฟันเพื่อระบายความ โกรธมากกว่าจะมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายและหากจำเลยเจตนาฆ่าผู้เสียหายจริงแล้ว เมื่อ ฟันไม่ถูกจำเลยน่าจะฟันซ้ำทันทีแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยฟันซ้ำอีกแต่อย่างใด จนญาติ พี่น้องเข้าแย่งมิดทำให้มีดหล่นจากมือของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยฟันผู้เสียหายโดยเจตนาทำร้าย

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รางฆางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ